



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 rabia II 1427 – 2 mai 2006

149^{ème} année

N° 35

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-1201 du 24 avril 2006, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran..... **1187**

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Décret n° 2006-1202 du 24 avril 2006, portant compétence et organisation de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne..... **1187**

Nomination de chargés de mission..... **1188**

Nomination du chef de cabinet du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers **1188**

Ministère des Finances

Décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, portant approbation du statut particulier des agents du centre informatique du ministère des finances..... **1188**

Décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor..... **1189**

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2006-1209 du 24 avril 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « CHAAL » et ses annexes..... **1190**

Décret n° 2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative et financière du conseil national d'accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement..... **1190**

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2006-1211 du 24 avril 2006, portant changement de la vocation d'une parcelle de terrain, sise au Kram, gouvernorat de Tunis, de zone verte en zone d'équipements publics.....	1193
Maintien en activité dans le secteur public.....	1194

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2006-1213 du 24 avril 2006, complétant le décret n° 2004-504 du 1 ^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement.....	1194
--	------

Ministère de la Santé Publique

Attribution du prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires	1194
Maintien en activité dans le secteur public.....	1194

Ministère de l'Éducation et de la Formation

Décret n° 2006-1218 du 24 avril 2006, portant création de conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et fixant les modalités de leur fonctionnement.....	1195
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur général.....	1196
--	------

Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences

Décret n° 2006-1220 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1196
Décret n° 2006-1221 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1197
Décret n° 2006-1222 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1199
Nomination d'un chargé de mission.....	1200

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2006-1201 du 24 avril 2006, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran, conclu à Téhéran le 19 février 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran, conclu à Téhéran, le 19 février 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

Décret n° 2006-1202 du 24 avril 2006, portant compétence et organisation de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 90-2004 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990, portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-39 du 2 juin 1997 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 92-942 du 11 mai 1992, portant compétence et organisation de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne tel que modifié par le décret n° 99-1721 du 2 août 1999,

Vu le décret n° 99-1236 du 4 juin 1999, portant organisation de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe la compétence et l'organisation de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne créé par l'article 10 de la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 indiquée ci-dessus.

Art. 2. - Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par les textes subséquents, s'appliquent aux marchés passés par l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 3. - Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur à :

- cent mille (100.000) dinars pour la fourniture des équipements techniques audiovisuels,
- cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,
- quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture de biens et de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
- trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
- quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres secteurs.

Art. 4. - Il est créé au sein de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne une commission permanente d'ouverture des offres, ses membres sont désignés par décision du président de l'établissement. L'agent comptable de l'établissement est obligatoirement membre de cette commission.

Ladite commission comprend au maximum 5 membres y compris son président.

Art. 5. - Le dépouillement des offres est assuré par une commission désignée à cet effet par le président de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne. Ladite commission peut comprendre des membres n'appartenant pas à l'établissement, ils sont choisis selon leurs spécialités et compétences suivant la nature et l'objet du marché.

Art. 6. - La commission des marchés de l'ERTT présidée par le président de l'établissement ou son représentant est composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministre chargé de la tutelle de l'établissement,
- l'agent comptable de l'établissement,
- le directeur des affaires financières de l'établissement,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,

- un représentant du gouverneur de la banque centrale,
- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés portant sur l'acquisition d'équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d'études y rattachées,

- un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat pour les marchés de travaux dont l'estimation est supérieure à un million de dinars, ainsi que pour les études qui y sont liées.

Art. 7. - Les membres de la commission des marchés sont désignés par décision du président de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne sur proposition des administrations et organismes représentés. Un représentant du service concerné par le marché assiste aux délibérations de la commission des marchés de l'ERTT.

La commission des marchés de l'ERTT ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement le représentant du Premier ministre et l'agent comptable de l'établissement.

La commission des marchés peut entendre, sur demande de son président ou de l'un des membres, à titre consultatif et sur convocation spéciale, toute personne compétente qu'elle jugerait utile de consulter.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du Président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission des marchés est assuré par un service spécialisé relevant de la présidence de l'établissement.

L'ordre du jour ainsi que les dossiers sont envoyés aux membres de la commission trois jours au moins avant la date de la réunion.

Les travaux et les délibérations de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne sont consignés dans un procès-verbal, son avis doit être motivé et formulé par écrit. Les observations et réserves doivent être consignées dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.

Art. 8. - La commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne examine la régularité, la sincérité et l'économie des marchés, notamment en ce qui concerne la forme, la procédure de passation, les conditions administratives, financières et techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui lui sont soumis et notamment les études d'opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de financement, les étapes d'exécution et toutes autres données utiles.

Art. 9. - Sont obligatoirement soumis à l'avis de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne les rapports de dépouillement des offres dont le montant est égal ou inférieur à :

- cinq millions de dinars (5.000.000D) pour les marchés de travaux,
- deux millions de dinars (2.000.000D) pour les marchés de fournitures de biens et de services,
- cinq cent mille dinars (500.000D) pour les marchés de matériels, équipements et services informatiques,
- deux cent mille dinars (200.000D) pour les marchés d'études.

Art. 10. - La commission supérieure des marchés exerce les attributions prévues aux décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 indiqué ci-dessus à l'égard des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne qui ne relèvent pas de la compétence de la commission des marchés de l'établissement.

Art. 11. - L'avis de la commission des marchés de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne a force de décision, il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle de l'établissement de la radiodiffusion tunisienne.

Art. 12. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-942 du 11 mai 1992, tel que modifié par le décret n° 99-1721 du 2 août 1999.

Art. 13. - Le ministre des finances et le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1203 du 24 avril 2006.

Monsieur Chaouki Aloui, rédacteur en chef adjoint, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à compter du 18 février 2006.

Par décret n° 2006-1204 du 24 avril 2006.

Monsieur Nouredine Hadj Mahmoud, journaliste en chef, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers pour occuper l'emploi de directeur de radio le Kef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Par décret n° 2006-1205 du 24 avril 2006.

Monsieur Mohamed Lassâad Dahech est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne), et ce, à compter du 15 décembre 2005.

Par décret n° 2006-1206 du 24 avril 2006.

Monsieur Chaouki Aloui, rédacteur en chef adjoint, est nommé chef de cabinet du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à compter du 18 février 2006.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, portant approbation du statut particulier des agents du centre informatique du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment les articles 78 à 80,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 et notamment l'article 12 portant actualisation de l'appellation du centre informatique du ministère du plan et des finances comme suit : centre informatique du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 82-799 du 17 mai 1982, relatif à l'organisation administrative et financière du centre informatique du ministère des finances,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-259 du 14 février 1996,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier des agents du centre informatique du ministère des finances, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, relative à la loi des finances 2006 et notamment son article 65,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1781 du 9 août 1999 et le décret n° 2000-1891 du 24 août 2000,

Vu le décret n° 99-1782 du 9 août 1999, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor à court terme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'Etat émet des Bons Assimilables appelés Bons du Trésor à Court Terme, Bons du Trésor Assimilables et Bons du Trésor à Zéro Coupon. L'assimilation consiste à rattacher une émission nouvelle à une émission de bons du Trésor de même catégorie émise antérieurement.

Art. 2. - Les Bons du Trésor sont remboursés en une seule fois à l'échéance. L'échéance de remboursement et les conditions des bons sont fixées à l'émission.

Art. 3. - Les bons du Trésor sont admis aux opérations de la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières. Les bons du Trésor dont la durée à l'émission est supérieure à un an peuvent être négociés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Art. 4. - Les bons du Trésor sont émis par voie d'adjudication réservée aux spécialistes en valeurs du Trésor ci-après désignés « SVT » qui ont signé un cahier des charges établi et émis par décision du ministre des finances.

Ledit cahier des charges fixe les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du Trésor, et ce, pour leurs propres comptes ou pour le compte de leurs clients.

Les SVT ont pour rôle de participer aux adjudications des bons du Trésor et de garantir leur négociabilité et leur liquidité, et ce, conformément au cahier des charges sus-indiqué.

Les SVT sont choisis parmi les banques, les intermédiaires en bourse personnes morales et les établissements financiers adhérents à la société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières, qui disposent d'un compte auprès de la Banque centrale de Tunisie et qui répondent au cahier des charges sus-indiqué.

Art. 5. - Les SVT peuvent présenter des offres non compétitives. Le cahier des charges fixe le pourcentage des offres non compétitives du montant adjugé et les conditions de bénéficier de ces offres.

Art. 6. - Les montants des souscriptions des bons du Trésor sont payés à la Trésorerie Générale de Tunisie.

Art. 7. - Le ministère des finances publie semestriellement un calendrier d'émission prévoyant une estimation du volume global des émissions. Ce calendrier est actualisé en cas du besoin. Le ministère des finances annonce avant chaque adjudication une estimation du volume global qu'il entend émettre et précise les lignes sur lesquelles pourront porter les émissions.

Art. 8. - Le trésor public peut procéder à des opérations d'échange et de remboursement anticipé des bons du Trésor par voie d'adjudication.

Art. 9. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2000-1891 du 24 août 2000 et les dispositions du décret n° 99-1782 du 9 août 1999, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor à court terme.

Art. 10. - Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2006-1209 du 24 avril 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « CHAAL » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signées à Tunis, le 12 janvier 2006 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que « titulaire », « la société de Maintenance d'installations Pétrolières » et la société « Candax Energy Inc » en tant que « qu'Entrepreneur » d'autre part relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « CHAAL ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative et financière du conseil national d'accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 1990-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 95-136 du 23 janvier 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national d'accréditation,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002 portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

CHAPITRE PREMIER

L'organisation administrative

Section -I- Le directeur général

Article premier. - Le conseil national d'accréditation est dirigé par un directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions définies au présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- présider le conseil de l'établissement et les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique pouvant être créés éventuellement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- arrêter les contrats objectifs et suivre leur exécution,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation des services de l'établissement, le statut particulier de son personnel, ainsi que le régime de sa rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- prendre en charge les dépenses et procéder aux recouvrements conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- procéder aux acquisitions, aux transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- représenter l'établissement auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- élaborer les rapports d'activités de l'établissement et les soumettre au ministère de tutelle,

- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur tout le personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section -II- Le conseil de l'établissement

Art. 3. - Le conseil de l'établissement qui est présidé par le directeur général est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur,
- un membre qui sera désigné pour sa compétence dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

Les membres du conseil de l'établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et des organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du conseil de l'établissement pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 4. - Le conseil de l'établissement est chargé d'étudier et de donner son avis concernant :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services du conseil, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de sa rémunération,
- le tableau de classification des emplois,
- les conditions d'octroi des emplois fonctionnels,

- la loi cadre,
- les marchés et les conventions conclus par l'établissement,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'établissement qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du directeur général pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé de l'industrie.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs à toutes les questions devant être examinées lors de la réunion du conseil de l'établissement.

Le conseil de l'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, le conseil de l'établissement peut se réunir valablement pour examiner des questions urgentes, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 6. - Le conseil de l'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le président du conseil désigne un cadre du conseil national d'accréditation pour assurer le secrétariat du conseil de l'établissement et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. ces procès-verbaux seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président du conseil et un de ses membres.

CHAPITRE DEUXIEME

L'organisation financière

Art. 8. - Le directeur général de l'établissement arrête :

- le contrat objectifs et le soumet au conseil de l'établissement avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. le contrat objectif est signé par le ministre chargé de l'industrie et le directeur général de l'établissement,
- le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, qu'il soumet au conseil de l'établissement avant le 31 août de chaque année.

Art. 9. - La comptabilité du conseil national d'accréditation est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil de l'établissement pour avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, et ce, à la lumière du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Avant le 31 août de chaque année, le conseil publie à ses frais les états financiers se rapportant à l'année précédente au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 10. - Le budget de fonctionnement du conseil national d'accréditation comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A- Les recettes :

- les crédits accordés par l'Etat,
- le produit des dons ou legs,
- les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit du conseil,
- les recettes découlant des prestations rendues par le conseil aux institutions publiques et privées ainsi qu'aux particuliers,
- les revenus des biens meubles et immeubles.

Et de toutes autres ressources qui peuvent être affectées au conseil conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B- Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du conseil et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions du conseil.

Art. 11. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A- Les recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et les contributions diverses.

B- Les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des installations,
- toutes dépenses rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser.

CHAPITRE TROISIEME

La tutelle de l'Etat

Art. 12. - La tutelle du ministère chargé de l'industrie sur le conseil national d'accréditation est assurée par l'exercice des prérogatives suivantes :

- le suivi de la gestion et du fonctionnement du conseil quant au respect de la législation et de la réglementation le régissant et quant à la cohérence de sa gestion avec les orientations générales de l'Etat dans le domaine de l'accréditation,
- l'approbation du contrat d'objectifs et le suivi de son exécution,
- l'approbation du budget prévisionnel et le suivi de son exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil de l'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation en vigueur.
- l'approbation des emprunts contractés pour couvrir les dépenses d'investissement ou de remboursement des emprunts qui sont à la charge du conseil.

Le ministère chargé de l'industrie assure également l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier du personnel,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi cadre, les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement du conseil et la rémunération du directeur général.

Les documents prévus au deuxième paragraphe du présent article sont transmis par le ministère chargé de l'industrie au Premier ministre pour examen préalable et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Le conseil national d'accréditation communique au ministère chargé de l'industrie, pour approbation ou suivi, les documents suivants :

- les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- les procès-verbaux du conseil de l'établissement,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données et des indicateurs spécifiques fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.
- les emprunts contractés pour couvrir les dépenses d'investissement ou de remboursement d'emprunts qui sont à la charge du conseil.

Art. 14. - Le conseil national d'accréditation communique au Premier ministre et au ministère des finances les documents suivants :

- les contrats objectifs et les rapports sur l'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêté par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés,
- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers, et ce, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai maximum de quinze jours du mois suivant.

Art. 15. - Le conseil national d'accréditation communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats objectifs ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation dans les délais indiqués.

Art. 16. - Le ministère chargé de l'industrie communique à la chambre des députés et à la chambre des conseillers, dans un délai de quinze jours à partir de leur approbation, les documents relatifs au conseil national d'accréditation suivants :

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 17. - Il est désigné auprès du conseil national d'accréditation un contrôleur d'Etat qui est nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE QUATRIEME

Dispositions diverses

Art. 18. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 95-136 du 23 janvier 1995.

Art. 19. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2006-1211 du 24 avril 2006, portant changement de la vocation d'une parcelle de terrain, sise au Kram, gouvernorat de Tunis, de zone verte en zone d'équipements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 Novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 20,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2001-850 du 18 avril 2001, portant création de la commune du Kram,

Vu le décret n° 2005-3398 du 26 décembre 2005, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune du Kram (gouvernorat de Tunis).

Vu les délibérations du conseil municipal du Kram réuni, le 11 novembre 2005,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La vocation de la parcelle de terrain du titre foncier n° 41811 située au Kram, couvrant une superficie de (2000m²) et délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret est changée de zone verte en zone d'équipements publics.

Art. 2. - Le règlement d'urbanisme relatif aux équipements situés en zones « UAa 1 », tel qu'il a été défini par le plan d'aménagement urbain de la commune du Kram approuvé par le décret n° 2005-3398 du 26 décembre 2005 est applicable à la parcelle de terrain sus indiquée.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 2005-3398 du 26 décembre 2005, relatives à la parcelle de terrain objet du changement de vocation et contraires au présent décret.

Art. 4. - La ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1212 du 24 avril 2006.

Monsieur Younes Najar, ingénieur général au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} mai 2006.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2006-1213 du 24 avril 2006, complétant le décret n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des technologies de la communication et des finances,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment ses articles 12, 13, 14, 19 et 20, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu la loi n° 2003-50 du 25 juin 2003, portant modification de l'article 14 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information,

Vu le décret n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement, tel que modifié par le décret n° 2005-3080 du 29 novembre 2005,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - sont ajoutés au décret susvisé, n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, le point 13 à l'article premier et le point 7 à l'article 10 bis libellés comme suit :

Article premier. - point 13 :

13- le programme annuel d'octroi des ordinateurs portables aux élèves et étudiants lauréats.

Article 10 (bis) - point 7 :

7- Finance le programme annuel d'octroi des ordinateurs portables aux élèves et étudiants lauréats.

Art. 2. - Les ministres des technologies de la communication, des finances et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2006-1214 du 24 avril 2006.

Le prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires est attribué au centre national de transfusion sanguine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1215 du 24 avril 2006.

Le docteur Mohamed Habib Chelbi Belkahia, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de directeur du centre national de pharmacovigilance, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2006.

Par décret n° 2006-1216 du 24 avril 2006.

Le docteur Beizig Mongi, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire et chef de service hospitalo-universitaire en médecine dentaire à la clinique hospitalo-universitaire de chirurgie dentaire de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2006.

Par décret n° 2006-1217 du 24 avril 2006.

Le docteur Baccouche Chedli, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire et chef de service hospitalo-universitaire en médecine dentaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2006.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Décret n° 2006-1218 du 24 avril 2006, portant création de conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et fixant les modalités de leur fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions spéciales pour le travail des retraités,

Vu la loi d'orientation n° 93-10 du 17 février 1993, relative à la formation professionnelle et ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, identifiant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative privée par les personnels de l'état, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés au ministère de l'éducation et de la formation des conseils consultatifs pour l'éducation et la formation. Chaque conseil consultatif regroupe plus d'un gouvernement.

Les limites territoriales et le siège de chaque conseil sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. - Le conseil consultatif pour l'éducation et la formation est appelé, dans le cadre de ses attributions, à :

- donner son avis sur les questions relatives aux grandes orientations éducatives qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation et de la formation. Le conseil a toute latitude pour présenter des propositions visant à développer le système de l'éducation et de la formation et à améliorer son rendement quantitatif et qualitatif,

- formuler des propositions pour affermir l'articulation et la coordination entre le secteur de l'éducation d'une part et le secteur de la formation professionnelle ainsi que toutes les institutions et structures impliquées dans le développement des ressources humaines, d'autre part,

- donner son avis sur les projets éducatifs et de formation élaborés par les directions régionales,

- donner son avis sur le projet de carte scolaire et le projet de carte de la formation professionnelle et sur les propositions d'actualisation de ces cartes présentées par les régions,

- évaluer le rendement éducatif au niveau du sphère territorial de sa compétence à la lumière des résultats des évaluations locales et nationales et présenter des propositions pour l'améliorer,

- formuler des propositions pour renforcer l'ouverture des établissements de l'éducation et de la formation sur leur environnement social et économique,

- identifier des modalités d'interaction et de partenariat entre les établissements de la formation professionnelle et les entreprises industrielles en prenant en compte la situation économique de la région et les opportunités qui sont offertes.

Le conseil consultatif est appelé, en outre, à donner son avis et à formuler des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 3. - Le conseil consultatif pour l'éducation et la formation se compose de trente (30) membres ayant une expérience et des compétences confirmées dans les domaines éducatif, économique et social; ces membres sont désignés parmi les cadres retraités par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation, et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Le conseil est présidé par une personnalité nationale reconnue, qui est nommée par décret.

Le secrétariat est assuré par un membre désigné par le président du conseil.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil consultatif et d'autres conseils représentatifs régionaux ou nationaux.

Art. 4. - Le conseil consultatif pour l'éducation et la formation se réunit, sur convocation du ministre de l'éducation et de la formation ou de son président, au moins trois (3) fois par an et chaque fois que cela est nécessaire.

Le président du conseil peut inviter des experts ou des spécialistes aux réunions du conseil, et cela selon la nature et la spécificité des sujets examinés par cette instance.

Le conseil ne peut se réunir qu'en présence de la moitié de ces membres au moins. Faute du quorum, le conseil se réunit après quinze (15) jours au plus tard, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Un procès-verbal est établi à la suite de chaque réunion du conseil consultatif pour l'éducation et la formation; il comprend ses avis et ses propositions relativement aux questions sur lesquelles il a délibéré ou à propos desquelles son avis a été sollicité.

Un rapport annuel sur les activités du conseil et ses propositions est établi par son président à l'attention du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 6. - Le règlement intérieur du conseil consultatif pour l'éducation et la formation est établi par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 7. - Les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil consultatif pour l'éducation et la formation sont incluses dans le budget du ministère de l'éducation et de la formation.

Art. 8. - Une indemnité de présence, dont le montant est fixé par décret, est attribuée à tous les membres du conseil consultatif pour l'éducation et la formation.

Art. 9. - Le ministre de l'éducation et de la formation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2006-1219 du 24 avril 2006.

Monsieur Mohamed Mejatti, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général des affaires estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur, à compter du 18 février 2006.

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Décret n° 2006-1220 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut du personnel de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que complétée et modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba, placée sous l'autorité du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba consistent, notamment, en ce qui suit :

- superviser les opérations relatives à l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, et à la réalisation des études préliminaires et d'exécution relatives à la mise en place des diverses composantes du technopôle,

- le suivi des études architecturales et techniques du projet,

- superviser les travaux d'aménagement et de construction,

- coordonner l'action des services administratifs et des parties concernées en vue d'assurer la mise en place des diverses composantes du technopôle,

- établir un plan d'information et de promotion du technopôle afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux,

- établir des relations de coopération avec des institutions étrangères similaires, spécialisées aux fins de la mise en place du technopôle,

- examiner les demandes d'implantation au technopôle,

- assurer la gestion administrative et financière du projet et suivre la mise en place de ses diverses composantes.

Art. 3. - Le projet est réalisé durant la période s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2009, conformément aux phases suivantes :

- 1^{ère} phase s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2007, au cours de laquelle l'unité supervise l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, l'élaboration des études préliminaires, des études d'exécution relatives à l'implantation des diverses composantes du technopôle ainsi qu'à l'approbation des études techniques du projet,

- 2^{ème} phase : s'étalant du début de l'année 2008 jusqu'à la fin de l'année 2009, durant laquelle il est procédé à la supervision des travaux d'aménagement et de construction des espaces de formation, de recherche et des espaces communs du technopôle ainsi qu'à sa promotion et à la mobilisation des financements publics, privés et internationaux et à l'examen des demandes d'implantation au technopôle.

La période indiquée ci-dessus pourra être prorogée.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'exécution des composantes du projet conformément au programme approuvé,
- le respect des délais d'exécution du projet,
- la maîtrise du coût du projet,
- les difficultés rencontrées lors de l'exécution du projet et la manière de les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale,
- un sous-directeur avec emploi et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale, chargé du dossier technique pour la mise en place du technopôle,
- un chef de service avec emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale, chargé du dossier administratif et financier pour la mise en place du technopôle.

Art. 6. - Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une commission présidée par le ministre ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,
- un représentant du ministère des technologies de la communication : membre,
- un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation : membre,
- un représentant du gouvernorat de Jendouba : membre,
- un représentant de la direction régionale du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Béja : membre,

- un représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche de Jendouba : membre,

- un représentant du commissariat régional pour le développement agricole à Jendouba : membre,

- un représentant de l'office du développement du Nord Ouest : membre,

- un représentant de la société de développement et d'investissement du Nord Ouest : membre,

- un représentant de l'université de Jendouba : membre.

Les membres de la commission cités ci-dessus sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les services du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, assurent le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et à chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile aux travaux de la commission.

Art. 7. - Tous les six mois, le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie transmet un rapport au Premier ministre relatif à l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Jendouba.

Art. 8. - Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1221 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut du personnel de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que complétée et modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, auprès du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine, placée sous l'autorité du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine consistent, notamment, en ce qui suit :

- superviser les opérations relatives à l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, et à la réalisation des études préliminaires et d'exécution relatives à la mise en place des diverses composantes du technopôle,

- le suivi des études architecturales et techniques du projet,

- superviser les travaux d'aménagement et de construction,

- coordonner l'action des services administratifs et des parties concernées en vue d'assurer la mise en place des diverses composantes du technopôle,

- établir un plan d'information et de promotion du technopôle afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux,

- établir des relations de coopération avec des institutions étrangères similaires, spécialisées aux fins de la mise en place du technopôle,

- examiner les demandes d'implantation au technopôle,

- assurer la gestion administrative et financière du projet et suivre la mise en place de ses diverses composantes.

Art. 3. - Le projet est réalisé durant la période s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2009, conformément aux phases suivantes :

- 1^{ère} phase s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2007, au cours de laquelle l'unité supervise l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, l'élaboration des études préliminaires, des études d'exécution relatives à l'implantation des diverses composantes du technopôle ainsi qu'à l'approbation des études techniques du projet,

- 2^{ème} phase : s'étalant du début de l'année 2008 jusqu'à la fin de l'année 2009, durant laquelle il est procédé à la supervision des travaux d'aménagement et de construction des espaces de formation, de recherche et des espaces communs du technopôle ainsi qu'à sa promotion et à la mobilisation des financement publics, privés et internationaux et à l'examen des demandes d'implantation au technopôle.

La période indiquée ci-dessus pourra être prorogée.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'exécution des composantes du projet conformément au programme approuvé,

- le respect des délais d'exécution du projet,

- la maîtrise du coût du projet,

- les difficultés rencontrées lors de l'exécution du projet et la manière de les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale,

- un sous-directeur avec emploi et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale, chargé du dossier technique pour la mise en place du technopôle,

- un chef de service avec emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale, chargé du dossier administratif et financier pour la mise en place du technopôle.

Art. 6. - Il est créé auprès du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une commission présidée par le ministre ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant : président,

- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,

- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique : membre,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,

- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,

- un représentant du ministère des technologies de la communication : membre,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,

- un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : membre,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation : membre,
- un représentant du gouvernorat de Médenine : membre,
- un représentant de la direction régionale du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Sud-Est : membre,
- un représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'office du développement du Sud : membre,
- un représentant de l'université de Gabès : membre.

Les membres de la commission cités ci-dessus sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les services du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, assurent le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et à chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile aux travaux de la commission.

Art. 7. - Tous les six mois, le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie transmet un rapport au Premier ministre relatif à l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Médenine.

Art. 8. - Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1222 du 24 avril 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut du personnel de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que complétée et modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, auprès du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa, placée sous l'autorité du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa consistent, notamment, en ce qui suit :

- superviser les opérations relatives à l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, et à la réalisation des études préliminaires et d'exécution relatives à la mise en place des diverses composantes du technopôle,
- le suivi des études architecturales et techniques du projet,
- superviser les travaux d'aménagement et de construction,
- coordonner l'action des services administratifs et des parties concernées en vue d'assurer la mise en place des diverses composantes du technopôle,
- établir un plan d'information et de promotion du technopôle afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux,
- établir des relations de coopération avec des institutions étrangères similaires, spécialisées aux fins de la mise en place du technopôle,
- examiner les demandes d'implantation au technopôle,
- assurer la gestion administrative et financière du projet et suivre la mise en place des se diverses composantes.

Art. 3. - Le projet est réalisé durant la période s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2009, conformément aux phases suivantes :

- 1^{ère} phase s'étalant du début de mois de mai 2006 jusqu'à la fin de l'année 2007, au cours de laquelle l'unité supervise l'assainissement de la situation foncière du terrain et son affectation au projet, l'élaboration des études préliminaires, des études d'exécution relatives à l'implantation des diverses composantes du technopôle ainsi qu'à l'approbation des études techniques du projet,

- 2ème phase : s'étalant du début de l'année 2008 jusqu'à la fin de l'année 2009, durant laquelle il est procédé à la supervision des travaux d'aménagement et de construction des espaces de formation, de recherche et des espaces communs du technopôle ainsi qu'à sa promotion et à la mobilisation des financements publics, privés et internationaux et à l'examen des demandes d'implantation au technopôle.

La période indiquée ci-dessus pourra être prorogée.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'exécution des composantes du projet conformément au programme approuvé,
- le respect des délais d'exécution du projet,
- la maîtrise du coût du projet,
- les difficultés rencontrées lors de l'exécution du projet et la manière de les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale,
- un sous-directeur avec emploi et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale, chargé du dossier technique pour la mise en place du technopôle,
- un chef de service avec emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale, chargé du dossier administratif et financier pour la mise en place du technopôle.

Art. 6. - Il est créé auprès du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, une commission présidée par le ministre ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,

- un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation : membre,
- un représentant du ministère des technologies de la communication : membre,
- un représentant du gouvernorat de Gafsa : membre,
- un représentant de la direction régionale du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest : membre,
- un représentant de l'office du développement du Sud : membre,
- un représentant de l'université de Gafsa : membre.

Les membres de la commission cités ci-dessus sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Les services du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie, assurent le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et à chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile aux travaux de la commission.

Art. 7. - Tous les six mois, le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie transmet un rapport au Premier ministre relatif à l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Gafsa.

Art. 8. - Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1223 du 24 avril 2006.

Monsieur Mohamed Mani est nommé chargé de mission auprès du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.